TJSP 2027 / OFICIAL DE JUSTIÇA

CADERNO

Caderno 01B: Processo Civil

Coleção introdutória | Material legado



AD ASTRA PER SCIENTIAM

Até as estrelas pelo conhecimento

Material de estudo independente • VUNESP • Edital TJSP 01/2026

Não é publicação oficial do TJSP ou da VUNESP

CADERNO 01B · COMPLEMENTO DA SEMANA 1

Processo Civil na prática

Citação, intimação, atuação do oficial, contraditório e pegadinhas recorrentes da VUNESP.

18 QUESTÕES INÉDITAS + 2 DISCURSIVAS + MAPA DE REVISÃO

Material complementar do Caderno 01 (Português e Constitucional). Apostila autoral para Oficial de Justiça TJSP, edital de 2026.

01 | A ponte com as provas de 2023 e 2024

Não basta observar que uma questão menciona “citação”. É preciso identificar se ela cobra Processo Civil, Processo Penal ou Normas da Corregedoria. O fundamento muda, mesmo quando os termos parecem próximos.

Prova / questão	Tema efetivamente cobrado	O que aprender
2023 · Q36	Citação com hora certa no CPP	É Processo Penal; não aplicar automaticamente o CPC.
2023 · Q40	Deveres do oficial de justiça	CPC, art. 154 (também previsto no edital de 2026).
2023 · Q41	Audiência em ações de família	CPC, art. 695 (previsto no edital).
2023 · Q42	Intimação e nulidade	CPC, arts. 269–275.
2023 · Q43	Atos em comarcas próximas	CPC, art. 255.
2023 · Q44	Avaliação de bens	CPC, arts. 870–875.
2024 · Q39	Contraditório e decisão-surpresa	CPC, art. 10.
2024 · Q75	Carga única de mandados	Normas da CGJ; tema distinto das regras gerais do CPC.

O que muda em 2026: as provas de 2023 e 2024 tinham 100 questões objetivas; o edital de 2026 estabelece 70 objetivas e duas discursivas, de caráter eliminatório. O suplemento treina a aplicação de artigos selecionados do Anexo VIII, mas não substitui os demais conteúdos.

Fontes: provas TJSP2302 (2023) e TJSP2403 (2024), consultadas em outubro de 2026; edital TJSP nº 01/2026, Anexo VIII, pp. 60–62. Os exemplos e as 18 questões deste material são inéditos.

02 | Fundamentos: o que acontece antes do mandado?

Boa-fé, cooperação e contraditório (CPC, arts. 5º–10)

Art. 5º: quem participa do processo deve agir de boa-fé. Art. 6º: todos os sujeitos cooperam para obter decisão justa e efetiva em tempo razoável. Art. 9º: em regra não se decide contra alguém sem ouvi-lo; há exceções expressas, como tutela provisória de urgência. Art. 10: o juiz não deve decidir com base em fundamento sobre o qual as partes não puderam se manifestar, mesmo que o conheça de ofício.

Exemplo: o juiz percebe um argumento jurídico decisivo que nenhuma parte debateu. Conhecer o direito não permite, em regra, surpreender as partes com esse fundamento sem lhes dar oportunidade de manifestação.

Pergunta de prova	Resposta de bolso
Quem deve agir de boa-fé?	Qualquer participante do processo.
Quem deve cooperar?	Todos os sujeitos do processo.
Pode decidir em tutela provisória de urgência sem ouvir antes?	Pode, nos termos de exceção legal (art. 9º, parágrafo único).
Matéria de ordem pública dispensa contraditório sobre novo fundamento?	Em regra, não: art. 10.

Citação ou intimação? (CPC, arts. 238 e 269)

Citação: convocação do réu, executado ou interessado para integrar a relação processual. Intimação: ciência de atos e termos do processo. A troca desses conceitos é uma armadilha simples e muito eficiente em questões de cinco alternativas.

Cuidado: “o oficial realizou a citação” não informa, sozinho, se o enunciado segue o CPP ou o CPC. Leia a referência legislativa do problema.

03 | Como o oficial cumpre uma citação no CPC

Artigo	Regra que merece memorização
238–239	Finalidade da citação; comparecimento espontâneo supre falta/nulidade.
246	Citação preferencialmente eletrônica, nos termos e prazos legais.
249	Oficial atua nas hipóteses legais ou quando frustrado o correio.
250–251	Conteúdo do mandado; leitura, entrega da contrafé e certificação.
252–253	Hora certa: duas buscas sem encontrar + suspeita de ocultação; retorno no dia útil imediato; regras de conclusão.
254	Após hora certa, secretaria envia comunicação em dez dias após juntada.
255	Atos possíveis em comarcas contíguas de fácil comunicação ou mesma região metropolitana.
256	Hipóteses legais de citação por edital.

Roteiro visual — citação com hora certa

1 • DUAS BUSCAS	O oficial procura o citando duas vezes no domicílio/residência e não o encontra.
2 • SUSPEITA	Havendo suspeita de ocultação, avisa família ou, na falta, vizinho.
3 • RETORNO	Volta no dia útil imediato, na hora indicada.
4 • CERTIDÃO	Cumpre os atos legais e certifica a diligência; hipóteses do art. 253.
5 • SECRETARIA	Após juntada do mandado, envia comunicação complementar em até dez dias.

Não confunda o prazo de dez dias do art. 254 (comunicação da secretaria) com a data de retorno do oficial, prevista no art. 252.

04 | Intimação no CPC: escolhas de meio e certificação

Art. 270: as intimações serão eletrônicas sempre que possível. Art. 271: o juiz as determina de ofício nos processos pendentes, salvo regra em contrário. Art. 272: quando não feitas eletronicamente, podem se realizar por publicação no órgão oficial. Art. 274: regra geral de comunicação postal ou, na presença em cartório, diretamente pelo escrivão/chefe de secretaria. Art. 275: oficial de justiça atua quando frustrados meio eletrônico ou correio.

Certidão de intimação (art. 275, §1º): lugar e descrição da pessoa; declaração de entrega da contrafé; nota de ciência ou certificação de que não a apôs. A VUNESP costuma trocar quem é responsável pelo ato ou acrescentar um “somente” indevido.

Exemplo prático 1

O cartório tentou intimar por meio eletrônico e pelo correio, sem sucesso. Qual alternativa o CPC permite? A intimação por oficial de justiça, com certidão dos requisitos do art. 275.

Exemplo prático 2

A parte mudou de endereço e não comunicou a mudança. A correspondência segue ao endereço constante dos autos. O art. 274, parágrafo único, estabelece presunção de validade nas condições nele previstas; não conclua automaticamente que qualquer entrega é válida.

O que observar nas alternativas

- Quem é o sujeito da norma: juiz, oficial, secretaria, advogado ou parte?
- O artigo traz uma condição? Ex.: duas buscas + suspeita de ocultação.
- A alternativa trocou prazos? Ex.: “dia útil imediato” versus “dez dias”.
- Foi usada uma expressão absoluta sem base legal? Ex.: “sempre”, “nunca”, “exclusivamente”.
- A regra é do CPC, do CPP ou das Normas da Corregedoria?

05 | Seu roteiro de estudo — complemento da semana 1

Este suplemento foi construído para acompanhar o Caderno 01 já entregue, sem substituir a rotina de estudo de Português e Constitucional.

Sessão	Carga de referência	Entrega
A • Plantão	30–45 min	CPC, arts. 5º–10; resposta oral à questão 3.
B • Folga	90–120 min	CPC, arts. 238–255; mapa da hora certa; questões 1–12.
C • Plantão	30–45 min	CPC, arts. 256 e 269–275; revisar erros 1–12.
D • Folga	90–120 min	Questões 13–18; duas discursivas; correção ativa.

Meta total da semana: 24 questões do Caderno 01 + 18 questões deste complemento = 42 objetivas inéditas. Faça, no mínimo, uma das duas discursivas abaixo; a segunda é treino extra. O restante do programa do edital será coberto nas semanas seguintes.

Cartão de memorização — responda sem consultar

☐ Qual a diferença entre citação e intimação?

☐ Quais são os pressupostos da hora certa no CPC?

☐ Quem envia a comunicação complementar da hora certa?

☐ O que diz o princípio da não surpresa?

☐ Quando o oficial realiza intimação segundo art. 275?

VIRE A PÁGINA E RESOLVA SEM ABRIR O GABARITO

06 | Questões inéditas no estilo VUNESP

Marque uma alternativa por questão. Tempo sugerido: 35 a 45 minutos. Todas as questões a seguir são autorais, formuladas a partir de assuntos cobrados nas provas antigas e dos artigos expressamente previstos no edital de 2026.

01 | CPC, art. 238 · No processo civil, a citação é o ato por meio do qual:

A) se publica a sentença para ciência dos advogados.

B) se dá conhecimento de atos a qualquer sujeito já integrado ao processo.

C) se convoca o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.

D) se promove a avaliação de bens penhorados.

E) se certifica o trânsito em julgado da decisão.

02 | CPC, art. 269 · A intimação distingue-se da citação porque tem por finalidade imediata:

A) dar ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

B) iniciar obrigatoriamente uma execução fiscal.

C) convocar apenas o executado a integrar a relação processual.

D) determinar a penhora de um bem.

E) substituir qualquer despacho judicial.

03 | CPC, art. 10 · Um juiz pretende decidir matéria que pode conhecer de ofício, usando fundamento sobre o qual as partes não puderam se manifestar. À luz do CPC, em regra, deverá:

A) proferir a decisão imediatamente, por tratar-se de matéria de ordem pública.

B) evitar a manifestação das partes se considerar o fundamento evidente.

C) pedir autorização ao oficial de justiça para decidir.

D) extinguir o processo sem decidir.

E) oportunizar às partes manifestação sobre o fundamento.

04 | CPC, art. 6º · O dever de cooperação processual é atribuído:

A) exclusivamente ao autor.

B) somente ao oficial de justiça.

C) apenas aos advogados.

D) a todos os sujeitos do processo, visando decisão justa e efetiva em tempo razoável.

E) exclusivamente ao juiz.

05 | CPC, art. 9º · O CPC admite decisão contrária a uma parte sem sua oitiva prévia, nas hipóteses legais, como:

A) toda decisão de mérito sem exceção.

B) a tutela provisória de urgência.

C) a sentença final em qualquer ação de cobrança.

D) o julgamento de recurso, por mera preferência do relator.

E) o pedido de qualquer das partes, independentemente de justificativa.

06 | CPC, art. 249 · A citação por oficial de justiça será realizada:

A) apenas quando o réu concordar expressamente.

B) nas hipóteses previstas no CPC ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.

C) somente quando o processo tramitar em papel.

D) necessariamente antes de qualquer tentativa de citação eletrônica.

E) apenas em execuções fiscais.

07 | CPC, art. 251 · Ao encontrar a pessoa a ser citada, incumbe ao oficial de justiça:

A) entregar o mandado sem ler seu conteúdo em nenhuma hipótese.

B) exigir sempre assinatura do citando, sob pena de nulidade automática.

C) substituir a certidão por uma mensagem informal.

D) ler o mandado, entregar a contrafé e certificar, conforme o caso, o recebimento ou a recusa.

E) determinar, por iniciativa própria, a procedência da ação.

08 | CPC, art. 252 · Para realizar citação com hora certa no processo civil, o CPC exige, como pressupostos da diligência:

A) uma única tentativa de localização, independentemente de outros elementos.

B) três tentativas e uma ordem expressa do tribunal.

C) mandado de prisão anterior.

D) uma notificação por edital já publicada.

E) duas buscas no domicílio ou residência sem encontrar o citando, com suspeita de ocultação.

09 | CPC, art. 252 · Após constatar os requisitos legais da hora certa e intimar pessoa da família ou vizinho, o oficial informa que retornará:

A) no prazo mínimo de quinze dias.

B) após a sentença.

C) no dia útil imediato, na hora designada.

D) em qualquer dia do ano seguinte.

E) apenas quando receber novo mandado.

10 | CPC, art. 253 · No retorno da citação com hora certa, a pessoa da família ou o vizinho previamente intimado não está presente. Nesse caso, observados os requisitos legais:

A) a citação deve ser sempre cancelada.

B) é proibido registrar a diligência.

C) o oficial é obrigado a iniciar a fase de penhora.

D) a citação com hora certa pode ser efetivada mesmo assim.

E) o oficial deve aguardar obrigatoriamente 30 dias.

11 | CPC, art. 254 · Concluída a citação com hora certa, a comunicação complementar ao citado é atribuída ao:

A) autor, em cinco dias.

B) escrivão ou chefe de secretaria, em até dez dias contados da juntada do mandado aos autos.

C) oficial de justiça, obrigatoriamente em 24 horas após a primeira visita.

D) Ministério Público, ao final do processo.

E) perito judicial, em dez dias contados da distribuição da ação.

12 | CPC, art. 255 · O oficial de justiça poderá realizar atos executivos em comarca diferente daquela de sua lotação, nas condições do art. 255:

A) em comarcas contíguas de fácil comunicação e nas situadas na mesma região metropolitana.

B) em qualquer estado da federação, independentemente de regras de competência.

C) somente se houver autorização verbal das partes.

D) apenas no município em que reside.

E) apenas mediante carta rogatória internacional.

13 | CPC, art. 256 · De acordo com o CPC, a citação por edital pode ocorrer quando:

A) o citando simplesmente prefere não receber cartas.

B) o juiz deseja evitar a citação eletrônica, sem justificativa.

C) for desconhecido ou incerto o citando, ou ignorado, incerto ou inacessível seu paradeiro, entre os casos legais.

D) o advogado da parte contrária estiver de férias.

E) o processo possuir valor inferior a um salário mínimo.

14 | CPC, art. 270 · Quanto à forma das intimações, a orientação legal é que sejam realizadas:

A) sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.

B) obrigatoriamente por oficial de justiça em todo processo.

C) apenas por publicação de jornal particular.

D) exclusivamente por carta rogatória.

E) sem documentação nos autos.

15 | CPC, art. 271 · No processo civil, as intimações em processos pendentes são determinadas, em regra:

A) apenas quando o oficial pedir.

B) exclusivamente pelo autor.

C) exclusivamente pela parte contrária.

D) de ofício pelo juiz, salvo disposição em contrário.

E) pelo servidor responsável pela avaliação judicial.

16 | CPC, art. 275 · A intimação por oficial de justiça está prevista quando:

A) existir sempre mera preferência da parte por atendimento pessoal.

B) o processo não possuir advogado, sem outras condições.

C) o juiz não tiver expedido qualquer decisão.

D) o réu residir necessariamente em outra unidade da federação.

E) houver frustração da realização por meio eletrônico ou pelo correio.

17 | CPC, art. 239, §1º · O réu comparece espontaneamente ao processo, apesar de não ter sido regularmente citado. Segundo o CPC, o comparecimento:

A) é juridicamente irrelevante em todos os casos.

B) obriga o juiz a extinguir a ação sem julgamento.

C) supre a falta ou a nulidade da citação, com prazo de defesa a partir desse comparecimento.

D) dispensa de modo permanente toda oportunidade de defesa.

E) equivale à procedência do pedido.

18 | CPC, art. 274, parágrafo único · Uma parte muda de endereço e não comunica a alteração ao juízo. Enviada intimação ao endereço dos autos, presume-se, como regra do dispositivo, que:

A) a intimação será sempre inválida.

B) a intimação é válida nas condições legais, ainda que não recebida pessoalmente.

C) a mudança de endereço suspende qualquer prazo por tempo indeterminado.

D) o juiz deverá arquivar o processo.

E) a parte fica desobrigada de acompanhar o processo.

07 | Discursivas de treino

A prova de 2026 exige duas respostas discursivas sobre Conhecimentos Específicos. Estes exercícios são de treinamento e não simulam, de forma oficial, a pontuação da banca. Responda em linguagem clara, com fundamento legal e aplicação ao caso.

Discursiva 1 | Citação com hora certa (CPC, arts. 252–254)

Em duas diligências no endereço residencial, o oficial não encontra o réu. Há indícios concretos de ocultação. Explique quais providências devem ser tomadas para a citação com hora certa, inclusive retorno e comunicação posterior.

Espaço para resposta

Discursiva 2 | Contraditório e não surpresa (CPC, arts. 9º e 10)

No julgamento de uma causa, o juiz pretende decidir com base em fundamento jurídico que nenhuma das partes discutiu, embora seja matéria que poderia conhecer de ofício. Explique a regra aplicável, sua finalidade e a diferença entre o art. 10 e a possibilidade excepcional de decisão sem oitiva prévia do art. 9º.

Espaço para resposta

08 | Fontes e conferência jurídica

O estudo da lei seca deve acompanhar cada explicação. Para evitar misturar matérias, as referências abaixo indicam o dispositivo aplicável a cada tema.

Documento	Onde consultar
Edital TJSP 01/2026	Anexo VIII: pp. 60–62; CPC arts. 1º–11, 203–259 e 269–275, entre outros.
CPC, Lei 13.105/2015	https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
Prova TJSP2302 (2023)	https://www.vunesp.com.br/TJSP2302
Prova TJSP2403 (2024)	https://www.vunesp.com.br/TJSP2403

Aviso de escopo: este é um recorte introdutório dos dispositivos do CPC previstos no edital, não a cobertura integral da disciplina. As 18 questões e as situações discursivas são criadas para estudo; nenhuma é transcrição de questão oficial.

Para correção, abra somente depois de concluir o caderno: TJSP_2027_Caderno_01B_Gabarito_Comentado.pdf